



PUTUSAN

Nomor -----/Pdt.G/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, lahir di Surabaya, tanggal 2 Agustus 1979, umur 46 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, alamat -----
Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai :
PENGUGAT;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Surabaya, tanggal 3 April 1973, umur 52 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, alamat dahulu di -----
Kota Surabaya, sekarang di ----- Kota Surabaya,
selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dari Pengugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 25 Agustus 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 September 2025 dalam Register Nomor -----/Pdt.G/2025/PN Sby telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2005 Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/ Pernikahan dihadapan pemuka Agama Nasrani di -----, dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Mojokerto sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -----.
Tertanggal 5 Mei 2005, karena itu Pengugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah.
2. Bahwa dalam perkawinan antara Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - ----- yang lahir pada tanggal 22 Februari 2006, sebagaimana tercatat dalam Akte Kelahiran Nomor : -----

halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 946/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ----- yang lahir pada tanggal 13 Juli 2007, sebagaimana tercatat dalam Akte Kelahiran Nomor : -----
 - ----- yang lahir pada tanggal 5 Agustus 2013, sebagaimana tercatat dalam Akte Kelahiran Nomor : -----
3. Bahwa sejak Tahun 2014, Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagai kepala keluarga dengan tidak bertanggung jawab finansial selama 10 tahun lebih, sebagai berikut :
- Tidak memenuhi SPP sekolah anak.
 - Tidak memenuhi uang les dan jajan anak.
 - Tidak memenuhi kebutuhan lain – lain anak.
 - Tidak memenuhi pembayaran listrik, air dan PBB, serta BBM transportasi.
 - Tidak memenuhi uang belanja dapur dan rumah tangga lainnya.
 - Tidak memenuhi uang untuk keperluan pribadi istri.

Dikarenakan kerja tidak maksimal dan tidak fokus.

4. Tergugat terliit hutang bank dan kartu kredit yang menjadi beban bagi Penggugat dan keluarga.
5. Tidak ada kecocokan dalam berkomunikasi dan tidak ada kesamaan pendapat dalam bermusyawarah antara Penggugat dan Tergugat.
6. Pihak Tergugat egois, lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri, teman-temannya dan pelayanan gereja daripada anaknya
7. Hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, tidak ada perasaan dan rasa cinta, sehingga sudah pisah sejak ± 5 tahunan.
8. Bahwa tujuan Perkawinan yang sebenarnya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat terwujud.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Maka Penggugat memohon Kepada Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kota Surabaya nomor ----- pada tanggal 5 Mei 2005 Putus Karena Perceraian;
3. Menyatakan 3 (tiga) orang anak kandung Penggugat dengan Tergugat bernama -----, -----, ----- berada dibawah perwalian /hak asuh Penggugat.

halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 946/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan sehelai Salinan turunan Putusan aquo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Jo Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. ----- Mediator dari luar (lembaga mediator) yang terdaftar di Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menerima laporan dari Mediator tertanggal 30 September 2025, yang pada pokoknya menyatakan bahwa upaya perdamaian atau mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil atau gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi gagal maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi, Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan dengan menyerahkan surat pernyataan tertanggal 30 September 2025 yang pada pokoknya Tergugat menyetujui gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena hal tersebut selanjutnya Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya serta telah di sesuaikan dengan pembandingnya dipersidangan sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas NIK ----- atas nama Penggugat, tertanggal 21 Juli 1979, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor ----- atas nama kepala keluarga: Tergugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (untuk istri) Nomor ----- atas nama Tergugat dan Penggugat -----, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran (anak ke satu) Nomor ----- atas nama -----, anak perempuan dari suami istri: Tergugat dan Penggugat -----, diberi tanda bukti P- 4;

halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 946/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama -----, anak kedua perempuan dari suami istri: Tergugat dan Penggugat -----, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama -----, anak ketiga perempuan dari suami istri: Tergugat dan Penggugat -----, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Saksi -----, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kakak ipar Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah 5 Mei 2005 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;
 - Bahwa setelah perkawinan $\pm$ 10 (sepuluh) tahun, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi yang menafkahi Penggugat selama $\pm$ 10 (sepuluh) tahun untuk menghidupi keluarganya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak isterinya ;
 - Bahwa dari pihak keluarga menyetujui apabila Penggugat dan Tergugat bercerai, karena menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;
2. Saksi -----, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan tetangga rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi berteman dan bertetangga dengan Penggugat sejak kecil;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2005, nama suami Penggugat adalah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
 - Bahwa saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi ikut hadir;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat tinggal dirumah Tergugat di Jalan Gembong Surabaya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;
 - Bahwa anak yang paling kecil masih sekolah SMP;

halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 946/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menafkahi anak-anaknya sendiri;
- Bahwa Tergugat memiliki usaha ayam potong;
- Bahwa Penggugat yang keluar dari rumah dan pulang kerumah keluarga Penggugat di Jalan Karang Empat Surabaya ;
- Bahwa anak-anak sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau cek-cok;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat egois;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun yang lalu;

Menimbang, atas keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan akan mengajukan Kesimpulan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penggugat mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diputus dan diakhiri dengan perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat sering ada percekcoakan, sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi begitu juga Penggugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah kini akan dipertimbangkan apakah benar dalam kehidupan perkawinan (rumah tangga) antara Penggugat dengan Tergugat, telah terjadi pertengkaran (perselisihan), sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang sah yaitu P – 1 sampai dengan P – 6 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Budi Setyadi dan saksi Helena BR Hutapea ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta adanya surat bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut :

halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 946/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan, pada tanggal 5 Mei 2005 dihadapan pemuka Agama Nasrani di -----, dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Mojokerto sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -----, Tertanggal 5 Mei 2005 ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - ----- yang lahir pada tanggal 22 Februari 2006, sebagaimana tercatat dalam Akte Kelahiran Nomor : -----
 - ----- yang lahir pada tanggal 13 Juli 2007, sebagaimana tercatat dalam Akte Kelahiran Nomor : -----
 - ----- yang lahir pada tanggal 5 Agustus 2013, sebagaimana tercatat dalam Akte Kelahiran Nomor : -----
- Bahwa sejak Tahun 2014, Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagai kepala keluarga dengan tidak bertanggung jawab finansial selama 10 tahun lebih;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam berkomunikasi dan tidak ada kesamaan pendapat dalam bermusyawarah karena Tergugat egois, lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri da teman-temannya daripada anaknya ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, tidak ada perasaan dan rasa cinta, sehingga sudah pisah sejak $\pm$ 5 tahunan ;
- Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat dan Tergugat berkesimpulan lebih baik bercerai;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh Agama dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 946/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, yang salah satunya adalah seperti didalilkan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin lagi didamaikan dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak lima tahun lebih ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f disebutkan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, semula jurisprudence memandang titik tolak penekanannya adalah pada ada tidaknya kenyataan perselisihan atau pertengkaran sebagaimana tertuang dalam Jurisprudence MARI Nomor 1020 K/Pdt/1986 : "Dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dimana hal ini tidak disangkal oleh Tergugat (pihak suami) dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka gugatan penggugat (pihak isteri) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan ";

Menimbang, bahwa kemudian dalam perkembangannya Jurisprudence ternyata lebih menitikberatkan pada perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh (vide Jurisprudence MARI Nomor 534 K /Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa selanjutnya Jurisprudence MARI Nomor 534 K /Pdt/1996 tersebut dalam pertimbangannya juga menyatakan bahwa *"Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 946/Pdt.G/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, yang diajukan dipersidangan menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran sampai Penggugat merasa lelah batin dengan pertengkaran yang terjadi kemudian sejak 5 (lima) tahun lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dimana anak-anaknya tinggal bersama dengan Penggugat sampai dengan sekarang, dari sebab - sebab tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat tidak ada mengajukan jawaban begitu juga Tergugat tidak ada mengajukan bukti surat maupun bukti saksi, sehingga menurut Majelis, sikap Tergugat tersebut membuktikan kebenaran dari dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perceraian dapat dibuktikan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu maka tuntutan Penggugat dalam petitum kedua agar Pengadilan Negeri menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Mei 2005 dihadapan pemuka Agama Nasrani di -----, dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Mojokerto sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -----, Tertanggal 5 Mei 2005, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti adanya percekcoan yang terus menerus dan sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sehingga tidak dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, oleh karena salah satu pihak sudah tidak saling mencintai satu sama lain maka kehidupan dalam rumah tangga sudah tidak ada kenyamanan dan kedamaian lagi sehingga tujuan perkawinan tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum kedua dan ketiga gugatan Penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;

halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 946/Pdt.G/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang hak asuh terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- ----- yang lahir pada tanggal 22 Februari 2006, sebagaimana tercatat dalam Akte Kelahiran Nomor : -----
- ----- yang lahir pada tanggal 13 Juli 2007, sebagaimana tercatat dalam Akte Kelahiran Nomor : -----
- ----- yang lahir pada tanggal 5 Agustus 2013, sebagaimana tercatat dalam Akte Kelahiran Nomor : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian maka Bapak atau Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan kenyataan atau keadaan dimana anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang ini berada dalam pengasuhan Penggugat dan kebutuhan anak anaknya masih Penggugat yang membiayai, maka Majelis berpendapat bahwa demi untuk kepentingan pendidikan, perkembangan mental /pribadi dan kehidupan anak tersebut maka hak asuh dari anak tersebut diberikan kepada Penggugat karena Penggugat secara nyata lebih dekat hubungannya dengan anak anaknya dalam kehidupan sehari hari dibandingkan dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh terhadap anak tersebut berada pada Penggugat (Ibunya), dimana Penggugat tidak boleh menghalangi bilamana sewaktu-waktu Tergugat (Bapaknya) ingin bertemu atau ada kepentingan yang lain terhadap anak tersebut begitu juga untuk biaya-biaya yang dibutuhkan oleh anak tersebut akan ditanggung bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka selanjutnya tentang pencatatan perceraian dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 40 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, maka memerintahkan kepada Para pihak, untuk melaporkan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;

Mengingat Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ----- tertanggal 19 September 2005 adalah sah dan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak Asuh anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
 - ----- yang lahir pada tanggal 22 Februari 2006, sebagaimana tercatat dalam Akte Kelahiran Nomor : -----;
 - ----- yang lahir pada tanggal 13 Juli 2007, sebagaimana tercatat dalam Akte Kelahiran Nomor : -----;
 - ----- yang lahir pada tanggal 5 Agustus 2013, sebagaimana tercatat dalam Akte Kelahiran Nomor : -----;di bawah Pengasuhan Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar agar didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar -----,00 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2025 oleh kami -----, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, -----, S.H., M.H. dan -----, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor ----/Pdt.G/2025/PN Sby, tanggal 1 September 2025, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11

halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 946/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, -----, SH., MH. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

-----, S.H., M.H.

-----, S.H., M.H.

-----, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

-----, SH., MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	---.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	----.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	---.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	---.000,00
4. Redaksi	Rp.	--.000,00
5. Materai	Rp.	---.000,00
J u m l a h	Rp.	-----.000,00
(-----)		